

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5094400-09.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: ANA PAULA COSTA DA SILVA

IMPETRANTE: THIAGO GUARDABASSI GUERRERO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VF DE SÃO GONÇALO

MANDADO DE SEGURANÇA. RPV. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PERIGO DA DEMORA. LESÃO. CONVALIDAÇÃO. CANCELAMENTO DA RPV EXPEDIDA, DEVENDO SER EXPEDIDO NOVO RPV, COM O VALOR DE 65%, DEIXANDO 35% A SER RESERVADO ATÉ MANIFESTAÇÃO E CONCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA**, para determinar ao Juízo impetrado que cancele a RPV expedida no valor total em favor da parte, para que outra seja expedida no valor de 65%, de forma a restarem reservados os 35% restantes para aguardar ulterior manifestação da parte autora nos autos do processo originário. Dada a natureza do remédio, sem custas, nem honorários. Intimem-se com urgência. Publique-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5094400-09.2024.4.02.5101

510015239627 .V5

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5094400-09.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: ANA PAULA COSTA DA SILVA

IMPETRANTE: THIAGO GUARDABASSI GUERRERO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VF DE SÃO GONÇALO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face da decisão proferida pelo Juízo Federal da 4ª VF de São Gonçalo, *verbis*: (processo 5005908-95.2021.4.02.5117/RJ, evento 162, DESPADEC1)

"EVENTO 157 - O contrato de prestação de serviços de advocacia, juntados, prevê o pagamento de honorários contratuais correspondentes a 35% (trinta e cinco por cento) do total de atrasados devidos à autora.

Os valores de honorários em contrato de prestação de serviço de advocacia são definidos na esfera da autonomia das partes, porém se sujeitam às diretrizes legais pertinentes, informadas pela necessidade de correção de assimetrias que possam infirmar a isonomia entre os sujeitos do negócio. Nesses termos, o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe, em seu art. 36, que os honorários contratuais devem ser fixados com moderação, atendidos, dentre outros elementos, "o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional" (inciso IV). O art. 38, do Código de Ética e Disciplina da OAB, reitera a possibilidade de fiscalização da exorbitância dos honorários contratuais, ao prever que: "Na hipótese de adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente."

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do RESP 1.155.200/DF (Terceira Turma, DJE 02/03/2011), teve oportunidade de analisar a questão relacionada à extensão do controle judicial da modicidade dos honorários contratuais fixados de acordo com a cláusula quota litis e estabeleceu parâmetros para avaliação a partir do conteúdo da lide, da capacidade econômica e do grau de instrução do contratante, bem como da duração esperada da tramitação processual. A propósito, colaciono o seguinte excerto do voto proferido pela Exma. Ministra Nancy Andrighi:

"Assim, o fato de se estar, aqui, diante qde um acordo quota litis, mediante o qual o advogado apenas receberá sua remuneração na hipótese de êxito na demanda, não impede que se aprecie a causa sob a ótica da lesão.

Estabelecida essa premissa, deve ser ressaltado, como bem observou o TJ/DFT, que o CED-OAB possibilita, em princípio, a cobrança de honorários condicionados ao êxito da ação, em montante equivalente a até 50% do benefício auferido pelo cliente. Esse permissivo se encontra em seu art. 38, com as seguintes palavras:

(Omissis)

Foi nesse fato que o TJ/DFT se baseou para considerar regular o contrato de honorários questionado neste recurso. Vale dizer: se o código de ética permite a cobrança de honorários até o patamar de 50%, não se pode considerar existente a desproporção de prestações necessária a caracterizar a lesão, abuso de direito ou ofensa ao princípio da boa-fé objetiva na cobrança do percentual permitido.

Contudo, é necessário considerar que a norma do art. 38 do Código de Ética, como norte a ser seguido para a aplicação dos demais institutos do código civil, sugere um limite, não um percentual que deva obrigatoriamente aplicado. Assim, as partes podem fixar, dentro desse limite, os mais variados percentuais no momento da contratação dos serviços advocatícios. E para descobrir qual o montante razoável para a cobrança aqui discutida, é necessária a apreciação de outras questões.

*O CED-OAB traz, em seu corpo, diversos princípios cuja observação é importantíssima. Logo no preâmbulo menciona que o advogado deve “exercer a advocacia com o indispensável senso profissional, mas também com desprendimento, jamais permitindo que o anseio de ganho material sobreleve à finalidade social do seu trabalho”. Em seu art. 1º, reza que “o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos Provimentos e com os **demais princípios da moral individual, social e profissional**”. Seu art. 36 diz que “os honorários profissionais devem ser fixados **com moderação**” (sem destaques no original), atendidas a relevância, vulto e dificuldade da causa, o tempo e o trabalho necessários, a possibilidade de impedimento superveniente do advogado para outros processos, o valor da causa, **a condição econômica do cliente**, o proveito econômico da ação, o caráter da intervenção, o local da prestação de serviços, o renome do profissional e a praxe do foro sobre trabalhos análogos.*

Os serviços contratados no processo aqui discutido, conquanto não possam ser considerados propriamente simples, também não apresentam um grau tão elevado de dificuldade. Trata-se de uma única ação a ser proposta para que se reconhecesse o direito da recorrente, perante o INSS, ao recebimento da pensão deixada por seu falecido marido. Referida ação tramitou perante a 22ª Vara da Justiça Federal de Brasília, DF, domicílio dos advogados. O tempo de trabalho foi prolongado, mais de dez anos, mas o valor em causa também é elevado, de modo que um percentual mais baixo sobre o proveito econômico da ação poderia perfeitamente remunerar de modo condigno os causídicos. Não há impedimentos significativos que onerem os advogados para causas futuras. Enfim, há poucos elementos que justifiquem a elevação do percentual fixado no contrato quota litis ao montante máximo recomendado pelo CEA-OAB.

(Omissis)

Reconhecida a lesão, torna-se necessária a aplicação do direito à espécie para a definição da consequência jurídica de tal fato. Em princípio, a lesão conduz à anulabilidade do negócio jurídico. Contudo, a doutrina majoritária tem entendido que, na esteira da faculdade disciplinada para o devedor no art. 157, §2º do CC/02, é possível também reconhecer também à vítima a opção pelo requerimento de mera revisão do contrato, em lugar de sua anulação.

Na hipótese dos autos, a recorrente havia requerido que os honorários contratuais fossem reduzidos a 20% sobre o proveito econômico da causa. Esse percentual, entretanto, é baixo. Não se pode esquecer, nesse ponto, que os advogados requeridos patrocinaram os interesses da recorrente por mais de dez anos, mediante a celebração de um contrato de risco cuja remuneração só adviria em caso de êxito. Esse risco assumido pelos advogados também deve ter expressão econômica.

Reputo, assim, razoável que a cláusula de honorários seja revisada, reduzindo-se seu montante, de 50%, para 30% sobre o benefício econômico aferido pela recorrente. Contudo, em observância à orientação contida no art 35, §1º do CED-OAB, determino que a base de cálculo desses 30% seja o total da condenação imposta ao réu, somados o benefício econômico reconhecido à recorrente e os honorários sucumbenciais fixados em favor do recorrido.”

Na hipótese sob análise, a ação foi ajuizada sob o rito dos Juizados Especiais, e envolve pedido de danos morais e materiais em virtude vícios d construção, o que é analisado com frequência pelos Juizados Especiais Federais da 2ª Região.

*Assim, entendo que o percentual de 35% sobre o valor devido à parte autora mostra-se acima da praxe, devendo, dessa forma, haver a reserva, nesses autos, dos honorários no patamar de **20% sobre o quantum devido**, nada impedindo que a diferença do que foi pactuado pela parte seja objeto de execução por outros meios.*

Desta forma, expeçam-se os competentes alvarás de levantamento em nome dos respectivos beneficiários, devendo ser observado a reserva de honorários no percentual ora definido.

Defiro, desde já, eventual requerimento de transferência dos valores para conta bancária de titularidade do beneficiário, hipótese em que este arcará com os custos da operação bancária, que serão descontados do montante a ser transferido. Nesse caso, a Secretaria providenciará a expedição de ofício à CEF para efetivação da transferência, ficando a cargo do autor acompanhar esse trâmite pelos eventos do processo.

Friso que eventual requerimento de transferência de valores deverá ser protocolado antes da expedição do alvará de levantamento, sob pena de indeferimento.

Ressalto que este Juízo não autoriza a transferência para conta de terceiros, nem mesmo do advogado do beneficiário."

Todavia, no caso em apreço o órgão julgador determinou na decisão que seja feita a "reserva, nesses autos, dos honorários no patamar de 20% sobre o quantum devido, nada impedindo que a diferença do que foi pactuado pela parte seja objeto de execução por outros meios."

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão retro, a qual passa a integrar o presente voto:

"Para concessão da liminar, faz-se necessária a presença do perigo da demora, bem como a verossimilhança das alegações.

Preliminarmente, em relação ao fumus boni iuris, entendo pelo direito do advogado fazer cumprir o contrato firmado com seu cliente.

Ademais, a boa-fé é princípio fundamental no direito processual (artigo 5º do Código de Processo Civil) impondo o ônus de a má-fé ser provada concretamente.

Assim, a mera experiência do julgador não é fundamento para o Judiciário impor o teto de 20% sob pena de ferir o pacto firmado entre as partes.

O Código Civil é expresso em vedar a atuação do magistrado de ofício no caso de vício resultante de lesão:

"Art. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade."

Além disso, o vício da lesão pode ser convalidado pela vontade da parte, de modo a se revelar aconselhável seja ouvida a parte autora do processo originário, a fim de manifestar sua expressa concordância com o destaque.

Quanto ao periculum in mora, constata-se que a expedição do RPV sem o destaque dos honorários contratualmente fixados resultará em prejuízo ao impetrante que terá dificuldades de obter o referido valor posteriormente.

Portanto, restam demonstrados os requisitos para a concessão de liminar conforme o inciso III do artigo 7º da Lei nº 12.016/09.

*Ante o exposto, **DEFIRO** parcialmente a liminar para determinar ao Juízo impetrado que cancele a RPV expedida no valor total em favor da parte, para que outra seja expedida no valor de 65%, de forma a restarem reservados os 35% restantes para aguardar ulterior deliberação desta Turma."*

Voto por CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para determinar ao Juízo impetrado que cancele a RPV expedida no valor total em favor da parte, para que outra seja expedida no valor de 65%, de forma a restarem reservados os 35% restantes para aguardar ulterior manifestação da parte autora nos autos do processo originário. Dada a natureza do remédio, sem custas, nem honorários. Intimem-se com urgência. Publique-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa.